

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

18079/2555

เด็กชายอารียะ อัครขจรไชย โดยนางพิ
ยะดา มั่นศักดิ์

ผู้แทนโดยชอบธรรม กับพวก

โจทก์

นางเชียวอ่วยหรือเชียวอ้วย แซ่เชียว

กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 352, มาตรา 353, มาตรา 354, มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (6)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามฐานร่วมกันยกยอกทรัพย์มรดก ศาล
อุทธรณ์ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานยกยอก แต่ลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฐานรับของโจร
เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์มิได้ร้องทุกข์ภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความ
ผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด คดีของโจทก์จึงขาดอายุความแล้ว สิทธินำคดีอาญามา
ฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (6) โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง
จำเลยที่ 1 ในความผิดฐานยกยอกทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และแม้ว่าคดี
สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่ามีความผิดฐานรับของโจร แต่ศาล
ฎีกาเห็นว่า ตามฟ้องและทางนำสืบของโจทก์ได้ความว่า จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการ
มรดกร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 วางแผนโอนหุ้นของผู้ตายให้แก่จำเลยที่ 2 และที่
3 ความผิดเกิดขึ้นเมื่อมีการโอนหุ้น การกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่เป็น
ความผิดฐานรับของโจร แต่เป็นความผิดฐานร่วมยกยอกตามฟ้อง ฉะนั้น คดีส่วน
ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงขาดอายุความแล้วเช่นกัน

ศาลอุทธรณ์ - นายอนันต์ ชุมวิสุต

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ65/2547

หมายเหตุ